

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5072215-74.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA EUNICE DIAS COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REVISÃO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA JÁ CONCEDIDA À RECORRENTE, VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLVER O MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE DEVE HAVER PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DE PENSÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE SE POSTULE DIREITO NA SEARA JUDICIAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO MESMO para ANULAR a sentença de extinção, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5072215-74.2024.4.02.5101

510015029927 .V4

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5072215-74.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA EUNICE DIAS COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte Autora contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de revisão de pensão estatutária, considerando que há falta de interesse de agir em razão de inexistência de pedido administrativo para tal revisão.

A sentença foi assim prolatada:

" (...) ação ajuizada por MARIA EUNICE DIAS COSTA em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, por meio da qual requer, entre outros pedidos, a revisão de pensão estatutária.

Inicial instruída de documentação no Evento 1.

Emenda à inicial no Evento 07.

É o relatório. Decido.

O CPC, sobre o interesse processual, assim dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual subdivide-se em três aspectos: utilidade, adequação e necessidade.

No caso dos autos, inexistente utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para a autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.

A autora afirma:

"Ademais, é notória e reiterada a postura de Administração em rejeitar o pagamento da GDM na segunda jornada de trabalho no mesmo valor pago na primeira jornada, como reclamado pela autora na presente ação, o que também afasta a prévia postulação administrativa como condição para busca de tutela jurisdicional em relação a esse direito."

Logo, observa-se um pedido administrativo dirigido diretamente ao Judiciário, a quem está vedada a pretendida análise e concessão, uma vez que isso representaria violação do princípio da separação dos Poderes. Nessa hipótese estaria o Poder Judiciário se imiscuindo na atividade administrativa.

Sobre o tema vale destacar decisão do STF:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o esgotamento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O recurso da parte autora (**Evento 13**), regularmente **preparado**, assevera que a a pensão estatutária, por sua natureza, dispensa a necessidade de requerimento administrativo prévio em casos de revisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tema 350 do Supremo Tribunal Federal (STF). Pleiteia a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento regular do feito.

É o breve relatório.

VOTO

Sem mais delongas, a sentença merece anulação, vez que entende esta Turma que o pedido de revisão de aposentadoria pode ser judicializado, independentemente de prévio requerimento administrativo, conforme definido de forma pacífica pela jurisprudência dos Tribunais, a exemplo:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - É desnecessário o prévio requerimento administrativo de benefícios em que notório e reiterado o entendimento contrário da Administração à postulação do segurado, bem como nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, além dos casos em que a Autarquia já contestou o feito, hipótese em que restam configurados a lide e o interesse de agir - Anulação da decisão de 1.º grau, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento em relação ao pedido de auxílio-acidente.

(TRF-3 - ApCiv: 50060423320204039999 MS, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 27/07/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A revisão do benefício previdenciário pode ser formulada diretamente em juízo, sem necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema nº 350 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, item III). Hipótese, ainda, em que o INSS contesta o mérito da demanda, o que também caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão, implicando a possibilidade de julgamento do mérito, independentemente do prévio requerimento administrativo.

(TRF-4 - AG: 50382258820194040000 5038225-88.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA - REVISÃO DE APOSENTADORIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. 1. A exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura da ação configura afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal/88, que garante a qualquer cidadão a possibilidade de buscar, no Judiciário, a garantia de direitos aos quais se entende merecedor. 2. Recurso de Apelação provido.

(TJ-MT 10223556620218110002 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

Decerto que a eventual inexistência de requerimento administrativo, por si só, não obstaculiza a postulação judicial da parte autora, destacando-se que a pretensão resistida restará configurada por ocasião do exercício do direito de defesa pela parte ré.

A Lei nº 10.259/01, por seu turno, dispõe em seu artigo 5º que, “exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.”

Entretanto, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Portanto, deve-se avaliar eventual negativa de jurisdição em virtude da sentença prolatada. Conforme o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição e da reiterada jurisprudência de nossos Tribunais consolidou-se entendimento no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para que se postule direito na seara judicial, inclusive em matéria tributária, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Desse modo, conforme orientação pacífica desta Turma Recursal, afasto o fundamento determinante da extinção do feito sem julgamento do mérito - ausência de interesse de agir da parte autora, considero presente a ressalva do Enunciado 18 das TRRJ e a consequente negativa de jurisdição para a parte autora.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO MESMO para ANULAR a sentença de extinção, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.